

مناقصة



نموذج عقد استرشادي

عقد المطور العقاري

جاهز للتعبئة — راجعه وعدّله بما يناسب مشروعك قبل التوقيع

◀ وثيقة العقد الأساسية

◀ ملحق الشروط الخاصة

◀ ملحق المواصفات الفنية

احصل على عروض أسعار لمشروعك من مقاولين ومزوّدين

manaqasa.com



تنبيه مهم قبل الاستخدام

هذا العقد نموذج استرشادي جاهز، وليس عقدًا موحدًا يناسب جميع المشاريع.

قبل استخدامه، راجعه جيدًا وتأكد أن جميع بنوده مناسبة لمشروعك ولما اتفقت عليه مع المقاول. ويمكنك إضافة أي بند أو تعديله أو حذفه حسب احتياجك، ويُفضل مراجعة العقد من مختص قانوني قبل التوقيع.

إخلاء مسؤولية: تتيح منصة مناقصة هذا النموذج للاطلاع والاسترشاد فقط، ولا يُعدّ استشارة قانونية. ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن استخدامه أو تعديله أو أي خلاف أو ضرر ينشأ عن التعاقد بين أطرافه، وتقع مسؤولية مراجعة البنود والتحقق من مناسبتها على المستخدم وحده.



تحتاج تسعير لمشروعك أو لأي بند فيه؟

اعرض مشروعك على منصة مناقصة، واستقبل عروضًا من المنفذين، واختر العرض الأنسب لك.

manaqasa.com

مقدم من منصة مناقصة · manaqasa.com

وثيقة العقد الأساسية

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛ فقد تم إبرام هذا العقد في مدينة
في يوم بتاريخ الموافق بين كل من :

1- الطرف الأول (المالك):

الاسم: رقم الهوية / السجل:
العنوان: رقم الجوال:
الصفة: (مالك / منتفع من العقار) — وفي حال الشخصية الاعتبارية يمثلها في التوقيع:
..... بصفته: بموجب:
ويشار إليه فيما بعد بـ(الطرف الأول).

2- الطرف الثاني (المقاول):

اسم المؤسسة / الشركة: رقم السجل التجاري:
العنوان: رقم الجوال:
الصفة: (مقاول متعهد بتنفيذ المشروع) ويمثلها في التوقيع: رقم الهوية / الإقامة:
..... بصفته:
ويشار إليه فيما بعد بـ(الطرف الثاني).

كما يشار للطرف الأول والطرف الثاني مجتمعين بـ(الطرفين).

تمهيد

حيث إن الطرف الأول يملك (أو ينتفع من) العقار الواقع في مدينة حي
بموجب رقم وتاريخ وقد قام بإصدار رخصة البناء
رقم وتاريخ هـ والصادرة من الجهة المختصة:
ويرغب في تكليف الطرف الثاني بتنفيذ المشروع بحسب نطاق العمل، ووثائق العقد الواردة في المادة الثانية أدناه بحسب
تعليمات الطرف الأول أو من يكلفه بالإشراف على تنفيذ أعمال المشروع وفقاً لنطاق العمل.
وحيث قام الطرف الثاني بمعاينة موقع العمل على الطبيعة، وتقدم بعرضه النهائي للطرف الأول لتنفيذ نطاق العمل
مقابل قيمة العقد المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا العقد لتنفيذ نطاق العمل الوارد في ملحق الشروط
الخاصة من هذا العقد، وأقر بعدم وجود أي عائق لبدء العمل.
عليه فقد التقت إرادة الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً لتوقيع هذا العقد وفق المواد والشروط
التالية:

المادة الأولى: حجية التمهيد

يعد التمهيد الوارد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من العقد ويقرأ ويفسر على ضوءه.

المادة الثانية: وثائق العقد

يتألف هذا العقد من الوثائق التالية:

- 1- وثيقة العقد الأساسية.
 - 2- ملحق التعريفات.
 - 3- ملحق الشروط الخاصة.
 - 4- ملحق المواصفات الفنية.
 - 5- المخططات الهندسية من المكتب الاستشاري/الهندسي ترخيص رقم :
- يعد لوحة / مخطط. بما فيها لوحة العنوان ولوحة فهرس المخططات.
- وتشكل هذه الوثائق والملاحق وحدة متكاملة، وتُفسر الألفاظ والعبارات الواردة فيها من خلال ملحق التعريفات. وفي حال وجود تعارض بين الوثائق أعلاه؛ فإنه يتم الأخذ بالوثيقة المتقدمة في الترتيب حسب التسلسل الوارد أعلاه.

المادة الثالثة: التزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يلي:

- 1- تسليم المخططات الهندسية للطرف الثاني وذلك كتابياً.
- 2- سداد رسوم الجهات الحكومية والحصول على التراخيص اللازمة للمشروع من الجهات النظامية المختصة ومراجعة الجهات الحكومية إذا لزم الأمر.
- 3- دفع مستحقات الطرف الثاني في مواعيدها المتفق عليها بين الطرفين.
- 4- في حال رغب الطرف الأول بتعيين مشرف مشروع -واحد أو أكثر- للإشراف على أعمال المشروع، فعلى الطرف الأول إبلاغ الطرف الثاني ببيانات مشرف المشروع المعين للإشراف على أعمال المشروع، والصلاحيات الممنوحة له بحسب المادة الخامسة من هذا العقد.

المادة الرابعة: التزامات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بالآتي:

- 1- تنفيذ نطاق العمل الوارد في وثائق العقد.
- 2- توفير ما يلزم لتنفيذ نطاق العمل من أجهزة، ومعدات، وأدوات، وآلات، وأي اختبارات ينص عليها في ملحق المواصفات الفنية.
- 3- توفير الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ نطاق العمل المشار إليه في ملحق الشروط الخاصة.
- 4- التأمين على الأعمال المنفذة وفق ما تنص عليه الأنظمة المرعية الصادرة من الجهات المختصة.
- 5- تنظيف الموقع وإزالة مخلفات الأعمال المنفذة من قبله.
- 6- الالتزام بكود البناء السعودي.
- 7- تمكين مشرف المشروع من ممارسة مهامه المكلف بها من قبل الطرف الأول.
- 8- المحافظة على موقع المشروع وحمايته.

9- يتحمل الطرف الثاني أي مسؤولية قانونية أو مادية أو نظامية تجاه عمالته أو الطرف الأول أو أي طرف آخر نتيجة لأعمال الطرف الثاني بالموقع.

المادة الخامسة: دور مشرف المشروع.

يحق للطرف الأول تعيين مشرف مشروع -واحد أو أكثر- ليتولى أيًا من المهام الإشرافية التالية:

- أ. متابعة الأعمال الفنية للمشروع.
- ب. مراقبة تنفيذ الطرف الثاني لتلك الأعمال.
- ج. إجراء الفحوصات والاختبارات الفنية على أعمال ومواد المشروع.
- د. مقارنة أعمال المشروع المنفذة فعلياً على أرض الواقع.
- هـ. أي صلاحيات أو مهام إشرافية إضافية يكلفه بها الطرف الأول، دون الإخلال بمهام المكتب الهندسي المستقل.

المادة السادسة: دور المكتب الهندسي المستقل.

1. اتفق الطرفين على تعيين المكتب الهندسي المستقل ترخيص رقم ليتولى إعداد التقارير التالية:

- أ. إعداد تقرير (إثبات حالة المشروع) وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من المادة الثانية عشرة من العقد.
- ب. إعداد تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) وفقاً للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من العقد.
- ج. إعداد تقرير (بيان مدى استحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوضة) وفقاً للفقرة (6) من المادة الثامنة من العقد.

2. يكون تحديد قيمة تكاليف المكتب الهندسي المستقل لإعداد التقارير الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين والمكتب الهندسي المستقل المرفقة بهذا العقد.

3. تُحمل تكاليف المكتب الهندسي المستقل على أطراف العقد وفقاً لما يلي:

- أ. يتحمل الطرف المتسبب بالتوقف تكاليف المكتب الهندسي المستقل الخاصة بإعداد تقرير (إثبات حالة المشروع)، وفي حال كان التوقف لسبب خارج عن إرادة الطرفين فتكون تكاليف المكتب الهندسي المستقل منصفة بين الطرفين.
- ب. يتحمل الطرف الثاني تكاليف المكتب الهندسي المستقل الخاصة بإعداد تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) في حال ثبت تقصيره.
- ج. يتحمل الطرف الثاني تكاليف المكتب الهندسي المستقل لإعداد تقرير (بيان مدى استحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوضة) ما لم يثبت استحقاقه لكامل قيمة الدفع المرفوضة.

المادة السابعة: مدة العقد

1. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ نطاق العمل في مدة أقصاها يوماً تبدأ من تاريخ وتنتهي في تاريخ

2. يقدم الطرف الثاني للطرف الأول جدول زمني يوضح من خلاله المدة الزمنية المقدرة لإنجاز كل جزء من أعمال المشروع.

3. يحق للطرفين الاتفاق على تمديد العقد لمدة إضافية وذلك بإنشاء أمر تغيير كتابيًا.

4. يحق للطرف الثاني المطالبة بمدة إضافية على مدة العقد في حال تأخر (الطرف الأول) عن دفع مستحقات الطرف الثاني في المواعيد المحددة للاستحقاق، على أن تكون المدة المطالب بها مساوية لمدد التأخير في صرف مستحقاته.
5. يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بتعديل مدة العقد موثقة كتابياً ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعتمد بأي إجراءات أو مفاهيم أخرى بين الطرفين.

المادة الثامنة: قيمة العقد وآلية الدفع

- 1- اتفق الطرفين أن تكون كامل قيمة العقد - التقديرية- مبلغاً وقدره ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة. على أن يتم احتساب القيمة النهائية للعقد وفقاً للتكلفة الفعلية للأعمال المنفذة.
- 2- قام الطرف الأول بدفع مبلغ وقدره ريال سعودي كدفعة مقدمة للطرف الثاني، وذلك بموجب الحوالة رقم وتاريخ الصادرة من بنك، على أن يتم استردادها حسباً من الدفعات المستحقة وفقاً لجدول السداد الوارد في الفقرة (9) من هذه المادة.
- 3- تستحق الدفعات المذكورة في جدول السداد بعد اكتمال تنفيذ المرحلة المبينة بجدول السداد وفق شروط العقد، وذلك من خلال أمر دفع يُرفع من الطرف الثاني ويُوافق عليه الطرف الأول كتابياً لإصدار أمر الدفع، وتعد موافقة الطرف الأول على أي أمر دفع حسب الدفعات المحددة في جدول السداد موافقةً على اكتمال المرحلة المتعلقة بالدفعة حسب الشروط والأحكام المنصوص عليها في العقد.
- 4- استثناءً من الفقرة (3) أعلاه، يعد مضي مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ الطرف الأول برفع أمر الدفع كتابياً دون رفض الطرف الأول لأمر الدفع؛ قبولاً من الطرف الأول على استحقاق الدفعة للطرف الثاني وموافقة على إصدار أمر الدفع.
- 5- يصدر أمر الدفع كتابياً حال تحقق أحد الحالتين المشار إليهما في الفقرة (3) و (4) من هذه المادة.
- 6- في حال رفض الطرف الأول إصدار أمر الدفع وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، يحق للطرف الثاني إحالة أمر الدفع المرفوض إلى المكتب الهندسي المستقل لإعداد تقرير يُسلّم للطرفين يوضح مدى اكتمال تنفيذ أعمال المرحلة محل أمر الدفع المرفوض وفقاً لشروط العقد. وفي حال صدر تقرير المكتب الهندسي المستقل مؤيداً لاستحقاق الطرف الثاني للدفعة المرفوضة، فيتم إعادة عرض أمر الدفع المرفوض مع التقرير للطرف الأول ليقرر الموافقة على أمر الدفع أو الاستمرار في الرفض.
- 7- يسدد الطرف الأول الدفعة المستحقة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور أمر الدفع بموجب الفقرتين (3) أو (4) أعلاه كتابياً، ويكون سداد الدفعات المستحقة للطرف الثاني من خلال التحويل للحساب البنكي رقم الآيبان الذي يحدده الطرف الثاني لهذا العقد، ولا يُعتمد بأي عمليات سداد لغير هذا الحساب.
- 8- تخضع القيمة النهائية للعقد ونسب الدفعات للتغيير إما بالزيادة أو النقص بناءً على أوامر التغيير التي يتم الاتفاق عليها لاحقاً ويتم إنشاؤها كتابياً، على أن تصدر نسخة معدلة من العقد تلقائياً متضمنة التغيير في القيمة النهائية للعقد ونسب الدفعات، وتكون النسخة السابقة للعقد لاغية.

وصف المستحق	نسبة الاستحقاق (%)	المبلغ المحسوم لاسترداد الدفعة المقدمة	قيمة الاستحقاق (ريال) (شاملة ضريبة القيمة المضافة)	تاريخ الاستحقاق (موافقة الطرف الأول) أو (مضي المدة دون رفض الطرف الأول لأمر الدفع)	ملاحظات

المادة التاسعة: طريقة القياس

تحتسب مستحقات الطرف الثاني حسب جدول القياس التالي:

وصف البند	وحدة القياس	تكلفة الوحدة (شاملة ضريبة القيمة المضافة)	الكمية المقدرة	التكلفة المقدرة	الكمية المنفذة	التكلفة الفعلية (شاملة ضريبة القيمة المضافة)

المادة العاشرة: غرامة التأخير

1 - دون الإخلال بحق الطرف الأول في إنهاء العقد وفق ماورد في الفقرة الفرعية (1/ د) من المادة الثالثة عشرة من هذا العقد، في حال تأخر الطرف الثاني عن إنهاء المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد لسبب يعود للطرف الثاني وحده، فإنه يحق للطرف الأول حينها تطبيق غرامة مالية على الطرف الثاني بـ % (نسبة يتم تحديدها باتفاق الطرفين) من كامل قيمة العقد عن كل يوم تأخر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات ما نسبته 15% من كامل قيمة العقد.

2 - يلزم لتطبيق غرامة التأخير المرفوعة من الطرف الأول بعد (إنهاء أو انتهاء العقد) الحصول على موافقة الطرف الثاني عليها كتابيًا، ويتم تحصيل قيمة الغرامة من الطرف الثاني بالحسم من مستحقاته لدى الطرف الأول (إن وجد) أو بتحويل قيمة الغرامة لحساب الطرف الأول، وفي حال رفض الطرف الثاني تطبيق الغرامة فيتم حل الخلاف بحسب ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من هذا العقد.

3 - يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بغرامات التأخير موثقة كتابيًا ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعتمد بأي إجراءات أو مفاهيم أخرى بين الطرفين.

المادة الحادية عشرة: أوامر التغيير والأعمال الإضافية

- 1- يجوز زيادة الأعمال أو تخفيضها باتفاق الطرفين، ويتم ذلك بتقييم الزيادة أو التخفيض وتحرير أوامر تغيير وتعديل نسب الدفعات بما يتوافق مع الزيادة أو التخفيض.
- 2- يجب أن تكون جميع أوامر التغيير موثقة كتابيًا ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعند بأي أوامر تغيير أخرى تتم بين الطرفين دون توثيق كتابي.

المادة الثانية عشرة: توقف العمل

- 1- يتم اعتبار العمل متوقفاً في المشروع عند توقف الطرف الثاني عن العمل بشكل تام لأي سبب من الأسباب لمدة تتجاوز أيام ، ويتم احتساب مدة التوقف من أول يوم لتوقف الطرف الثاني عن العمل.
- 2- في حال توقف الأعمال لا يحق للطرف الأول بإرادته المنفردة إجراء أي تصرف في المشروع أو تغيير معالمه أو إكمالها إلا بعد إثبات حالة المشروع.
- 3- يحق للطرف المتضرر من توقف أو إيقاف الأعمال في المشروع تكليف المكتب الهندسي المستقل -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السادسة- ليتولى إعداد تقرير (إثبات حالة المشروع) على أن يتضمن التقرير ما يلي:
أ- بيان سبب توقف الأعمال.
ب - إثبات حالة الأعمال المنفذة من الطرف الثاني ككميات أو نسب فقط حسب شروط هذا العقد.
ج - التصوير الفوتوغرافي ومقاطع فيديو لتوضيح حالة الأعمال المنفذة من قبل الطرف الثاني في الموقع.
- 4- يجب على الطرف المتضرر من توقف أو إيقاف الأعمال الاستفسار من الطرف الآخر عن أسباب توقف أو إيقاف الأعمال في المشروع، وذلك قبل تكليف المكتب الهندسي المستقل بإثبات حالة المشروع كتابيًا.

المادة الثالثة عشر: إنهاء وانتهاء العقد

- 1- يحق للطرف الأول إنهاء العقد في الحالات التالية:
أ- إذا لم يباشر الطرف الثاني العمل خلال يوماً من تاريخ موعد البدء بالعمل بسبب يعود للطرف الثاني وحده.
- ب- إذا توقف الطرف الثاني عن العمل في المشروع بالكلية لمدة يوماً بسبب يعود للطرف الثاني وحده.
- ج- إذا تباطأ الطرف الثاني في تنفيذ المشروع لمرحلة يرى فيها المكتب الهندسي المستقل -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السادسة- عدم إمكانية إنهاء المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد، وذلك بعد إنذار الطرف الثاني لتصحيح وضعه خلال (15 يوم، على أن يعد المكتب الهندسي المستقل تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) يوضح أسباب عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة وبيان الأعمال التي يستلزم إنهاؤها مدة أطول من المدة المتبقية للعقد ويدعم التقرير بالتصوير الفوتوغرافي ومقاطع فيديو لأعمال المشروع، وعلى أن يُتاح للطرف الثاني إبداء ملاحظاته وملاحظات على نتائج التقرير المعد من قبل المكتب الهندسي المستقل خلال أيام من تاريخ تسليم التقرير للطرفين.
- د- إذا لم يتمكن الطرف الثاني من إنهاء كامل أعمال المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد لسبب يعود للطرف الثاني وحده.

هـ- استثناءً من الفقرات الفرعية (أ-ب-ج-د) من الفقرة (1) من هذه المادة، إذا أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته في هذا العقد أو امتنع عنها ولم يصلح الخلل بعد إنذاره بثلاث إنذارات على ذات الخلل وانقضاء يوماً بين كل إنذار وآخر.

و- إذا أفلس الطرف الثاني أو طلب إشهار إفلاسه أو ثبت إعساره أو صدر بحقه أمر بوضعه تحت الحراسة القضائية أو كان شركة وتم حلها أو تصفيتها.

ز- إذا كان الطرف الثاني مؤسسة فردية وتوفى مالكيها، ولم يرغب الطرف الأول استكمال العقد.

ح- إذا تنازل الطرف الثاني عن كامل العقد أو جزء منه لطرف آخر دون موافقة مسبقة من الطرف الأول، وذلك دون الإخلال بحق الطرف الأول بالمطالبة بالتعويض عما يلحق به من ضرر جراء هذا التنازل.

2- يحق للطرف الثاني إنهاء العقد في الحالات التالية:

أ- إذا تأخر الطرف الأول في تسليم موقع المشروع للطرف الثاني مدة تزيد عن يوماً من التاريخ المحدد لبداية تنفيذ نطاق العمل.

ب- إذا توقف العمل في المشروع لأسباب عائدة للطرف الأول ولا علاقة للطرف الثاني بها لمدة يوماً من تاريخ التوقف.

ج- إذا تأخر الطرف الأول عن سداد مستحقات الطرف الثاني لمدة يوماً من تاريخ صدور أمر الدفع، ما لم يقبل الطرف الثاني بتمديد مدة العقد تعويضاً عن مدة التأخر في السداد.

إذا تكرر رفض الطرف الأول عن الموافقة لإصدار أمر دفع لدفعة مستحقة للطرف الثاني لأكثر من مرة واحدة، مع وفاء الطرف الثاني بتنفيذ كامل أعمال المرحلة محل أمر الدفع المرفوض وفقاً لشروط العقد. لا يحق للطرف الثاني التنازل عن كامل العقد أو جزء منه لطرف آخر إلا بموافقة الطرف الأول، على أن تكون آلية التنازل وفقاً للآتي:

أ- إنهاء هذا العقد.

ب- إبرام عقد جديد بين الطرف الأول والطرف المتنازل له.

4- يحق للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بشكل ودي كتابياً.

5- يعد العقد منتهياً باكتمال تنفيذ كامل أعمال المشروع واستلامها من الطرف الأول وتوقيع الطرفين على مخالصة نهائية كتابياً.

6- يجب أن تتم جميع الإجراءات والمخاطبات والإنذارات المتعلقة بإنهاء وانتهاء العقد كتابياً، ولا يعتد بأي إجراءات يتم اتخاذها دون توثيق كتابي.

المادة الرابعة عشرة: القوة القاهرة والظروف الطارئة

1. في حال وقوع أي حالة من حالات القوة القاهرة على أيًا من أطراف العقد، فعلى الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فور وقوع حالة القوة القاهرة عليه، ويتم إنهاء العقد والتسوية بين الطرفين بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك فيتم تسوية النزاع وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا العقد.

2. في حال وقوع أي ظرف من الظروف الطارئة على أيًا من أطراف العقد، فيجب على الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فور وقوع الظرف الطارئ عليه، ويتم تطبيق الأحكام التالية:

أ. في حال لم تتجاوز مدة وقوع الظرف الطارئ يوماً متواصلة، فيتم تمديد مدة العقد بما يتساوى مع مدة التوقف أو الإيقاف بسبب الظرف الطارئ، ويتم أي تعديل على قيمة العقد جراء تأثير الظرف الطارئ باتفاق الطرفين.

ب. في حال تجاوزت مدة وقوع الظرف الطارئ أكثر من يوماً متواصلة، فيتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد العقد وتعديل قيمته جراء تأثير الظرف الطارئ، أو الاتفاق على إنهاء العقد وتسويته بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك فيتم تسوية النزاع وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا العقد.

المادة الخامسة عشرة: ضمان الأعمال

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال المنفذة من قبله وفق ما جاء في ملحق الشروط الخاصة.

المادة السادسة عشرة: لغة العقد

اللغة العربية هي لغة العقد، ولغة المراسلات بين الطرفين، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية، وتكون اللغة العربية هي المعتمدة في حال وجود أي خلاف.

المادة السابعة عشرة: نظام العقد وتسوية الخلافات

1. يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية.
2. يحق للطرف الثاني طلب تنفيذ أوامر الدفع الصادرة بموجب المادة الثامنة من هذا العقد لدى محكمة أو دائرة التنفيذ بموجب نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة؛ في حال حدوث أي منازعة أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن هذا العقد أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، فعلى الطرفين محاولة تسويتها ودياً عن طريق (التفاوض أو الوساطة أو الصلح)، وفي حال تعذر التسوية الودية يتم اللجوء إلى

المادة الثامنة عشرة: المراسلات والإنذارات بين الطرفين

لا تعتبر المفاهمات أو المخاطبات أو التوجيهات أو الطلبات أو الإنذارات بين الطرفين منتجة لآثارها القانونية إلا إذا كانت مكتوبة وموثقة بين الطرفين ولا يُعتدّ بأي مراسلات أو إنذارات تتم دون توثيق كتابي.

المادة التاسعة عشرة: البنود الإضافية (اختياري)

- 1- لا يعتد بأي بند من البنود الإضافية في حال تعارضه مع أي مادة أو بند من هذا العقد.
 - 2- لا تعتبر البنود الإضافية بنوداً تنفيذية، ولا عبرة لأي بند إضافي يتطرق لقيمة العقد وآلية الدفع.
- والله ولي التوفيق

التوقيعات

الطرف الأول (المالك)	الطرف الثاني
الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع والختم:
التاريخ:	التاريخ:

ملحق الشروط الخاصة

نطاق عمل الطرف الثاني

يلتزم الطرف الأول بتنفيذ أعمال المشروع الواردة أدناه، وكل ما يلزم للتنفيذ وتشمل الأعمال التالية:

1-1 أعمال تجهيز الموقع: يلتزم الطرف الأول بالقيام بأعمال الحفر والردم والأعمال المؤقتة في الموقع، وكل ما يلزم لتنفيذها،

1-2 أعمال تنفيذ الهيكل الإنشائي بالمواد: يلتزم الطرف الأول بتوريد وتنفيذ جميع أعمال الهيكل الإنشائي بالمواد، وكل ما يلزم لتنفيذه، مثل: الحديد والخرسانة الجاهزة والبلوك والاسمنت والرمل والماء وذلك حسب المخططات المعتمدة للمشروع.

1-3 أعمال العزل المائي والحار: يلتزم الطرف الأول بتوريد وتنفيذ واختبار جميع أعمال العزل المائي والحار بالمواد، وهي: لفائف (رولات) العزل المائي، وألواح العزل الحار، ومواد العزل الاسمنتية وذلك حسب المخططات المعتمدة للمشروع.

1-4 أعمال الياصة بالمواد: يلتزم الطرف الأول بتوريد وتنفيذ جميع أعمال الياصة الداخلية والخارجية بالمواد، وتوريد جميع المواد اللازمة لتنفيذها، مثل الرمل والاسمنت والماء، بالإضافة لأي ملحقات مطلوبة.

1-5 أعمال السباكة والصرف الصحي بالمواد: الطرف الأول بتوريد وتشغيل واختبار وتأسيس وتنفيذ جميع مواد وأعمال السباكة والصرف الصحي الداخلية والخارجية لمواد التأسيس، بالإضافة لأعمال تركيب القطع الصحية وذلك حسب المخططات المعتمدة للمشروع.

1-6 الأعمال الكهربائية بالمواد: يلتزم الطرف الأول بتوريد وتشغيل واختبار وتأسيس وتنفيذ وتمديد الأسلاك والكيابل الكهربائية للأسقف والحوائط الداخلية والخارجية لأعمال التأسيس؛ وكل ما يلزم لتنفيذها مثل: الأنابيب والقسمات والعلب المخصصة لمخارج القوى أو الإنارة أو الإنترنت كوم (النداء الآلي) أو النوافذ الإلكترونية (الشتر) وخلافه، وكل ما يلزم من مواد وملحقات لإنهاء مرحلة التأسيس، مع توريد وتمديد الكيابل والأسلاك الكهربائية وذلك حسب المخططات المعتمدة للمشروع.

1-7 أعمال أنظمة الاتصالات والصوتيات (السنترال): يلتزم الطرف الأول بتوريد وتنفيذ وتشغيل واختبار جميع أعمال الاتصالات والصوتيات والسنترال بالمواد وكل ما يلزم التنفيذ مثل: الأنابيب والكابلات وكبائن الاتصالات ولوحات التوزيع الرئيسية ومفاتيح التحويل الأساسية والخدام الرئيسي، ومخارج الاتصالات والصوتيات ومخارج الهاتف الطرفية، وإطار التوزيع الرئيسي ونظام النداء الآلي (انتركوم) وكافة الملحقات وخلافه وذلك حسب المخططات المعتمدة للمشروع.

1-8 أعمال الأرضيات بالمواد: يلتزم الطرف الأول بتنفيذ المصنوعات لجميع أعمال الأرضيات والتكسيات للحوائط الداخلية والخارجية - متضمنة الواجهات - مع توريد مواد التنفيذ أو التركيب اللازمة للمصنوعات؛ وكل ما يلزم التنفيذ مثل: الإسمنت والرمل والماء والغراء والسيلنت وخلافه وذلك حسب المخططات المعتمدة للمشروع.

1-9 أعمال الأبواب الخشبية: يلتزم الطرف الأول بتوريد وتركيب الأبواب الخشبية بالمواد، وكل ما يلزم لتنفيذها مثل: الحلق والبراوير، والمسامير والخوابير، والقطع المعدنية، وخلافها؛ اللازمة للتركيب، بالإضافة لتركيب المسكات والمفصلات والكوالين وخلافها وذلك حسب المخططات المعتمدة للمشروع.

1-9-4 تركيب فقط كافة الملحقات المطلوبة للباب، مثل المسكات، والمفصلات والكوالين، أو تلك التي يرغب الطرف الثاني بإضافتها بإضافتها للباب؛ مثل المصدات أو الدفاسات، أو ألواح الحماية أسفل الأبواب أو خلافها وفقاً للمخططات المعتمدة للمشروع.

10-1 أعمال الأبواب الحديدية: يلتزم الطرف الأول بتوريد وتركيب الأبواب الحديدية الداخلية والخارجية بالمواد، وكل ما يلزم لتنفيذها مثل: الحلوq والزجاج وألواح البولي كربونات والقطع المعدنية أو النحاسية، والمسامير والخوابير وأعمال الجلفنة، والتأسيس والمعجنة، وخلافها، بالإضافة لتركيب المسكات والمفصلات والكوالين وخلافها وذلك وفقاً للمخططات المعتمدة للمشروع.

11-1 أعمال نوافذ الألومنيوم: يلتزم الطرف الأول بتوريد وتركيب واختبار نوافذ وأبواب الألومنيوم بالمواد، وكل ما يلزم لتنفيذها؛ مثل: الفريجات والقطاعات، والدرف، والحلوq والزجاج، والمسكات والمفصلات، والمقابض والكفريات، وسلك مانع الحشرات، والأقفال والكوالين، والفرش والربلات والدهانات، ومواد الحشو من الفلين والسيلكون، وأي خردوات (ملحقات).

12-1 أعمال الدهان: يلتزم الطرف الأول بتوريد وتنفيذ جميع أعمال الدهانات والرشات الداخلية والخارجية بالمواد، وكل ما يلزم لتنفيذها، مثل دهان الأساس والمعجون ومواد ملء التشققات وخلافها، بالإضافة لأي ملحقات أو أدوات مطلوبة للتشطيب والإنهاء مثل أدوات الصنفرة والرولات وفرش الدهان وأشرطة اللصق، ومواد أو رولات البلاستيك للحماية وخلافها.

13-1 يلتزم الطرف الأول بالقيام بالمتابعة والإشراف على تنفيذ المقاول الرئيسي وكافة مقاولي الباطن لأعمال الإنشاء التي تسند إليهم، وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة.

14-1 يلتزم الطرف الأول بتوفير جميع الخدمات العامة للوحدة والمشروع عند التسليم ومنها: توصيل وإطلاق التيار الكهربائي والمياه للوحدة وتحمل الرسوم الخاصة بذلك، وكذلك توصيل شبكة الصرف الصحي العامة أو توفير مكان مناسب لها أو تأمين وسيلة صرف المياه العادمة المناسب وتأسيس وتوصيل خطوط الهاتف والانترنت.

15-1 يلتزم الطرف الأول بتحمل جميع مصروفات الوحدة إلى تاريخ تسليمها للطرف الثاني أو تاريخ إفراغها أيهما أقرب.

16-1 يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من زيارة موقع الوحدة أثناء أعمال الإنشاء بعد التنسيق مع الطرف الأول.

17-1 يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني مخططات وحدته حسبما تم تنفيذه على الطبيعة بما يشمل أماكن كافة التمديدات (الالكتروميكانيكية وغيرها).

18-1 يلتزم الطرف الأول بإنشاء جمعية الملاك خاصة للمشروع وفقاً لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها. وإدراج الطرف الثاني ضمن أعضاء الجمعية.

19-1 يلتزم الطرف الثاني بعدم المطالبة بإفراغ الوحدة إلا بعد سداد جميع الدفعات المتفق عليها بما فيها الدفعة الأخيرة المستحقة في مواعيدها دون تأخير حتى تاريخ التسليم.

20-1 يلتزم الطرف الثاني بعدم الاعتراض على الطرف الأول لأعمال المشروع عند اتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات التي يراها الطرف الأول مناسبة لإنجاز أعمال المشروع، دون إخلال بالمخططات والمواصفات ومواعيد التسليم المتفق عليها في هذا العقد.

21-1 يلتزم الطرف الثاني بالموافقة على إدراج معلوماته في السجل الائتماني.

22-1 يلتزم الطرف الثاني بعدم التنازل بأي شكل من الأشكال إلى طرف آخر عن هذا العقد إلا بموافقة كتابية مسبقة من قبل الطرف الأول. وكل تصرف خارج عن الموافقة الكتابية من قبل الطرف الثاني يكون في حكم المعدوم شرعاً ونظاماً.

23-1 يحق للطرف الثاني قبل استلام الوحدة القيام بفحص هندسي للوحدة ويجب أن يكون من قبل مكتب هندسي معتمد أو فاحص معتمد. و يلتزم الطرف الأول بنتيجة الفحص والقيام بتعديل الملاحظات على حسابه قبل تسليم الوحدة للطرف الثاني.

ضمان الأعمال

1-2 يلتزم الطرف الأول بتسليم أصول فواتير المواد وضمانات الموردين وكتيبات التشغيل والصيانة لكامل نطاق المشروع.

2-2 يتم تحرير مخالصة نهائية موقعة من الطرفين وتكون جميع الضمانات المقدمة تبدأ من تاريخ هذه المخالصة النهائية الموقعة من الطرفين عند نهاية الأعمال.

3-2 يضمن الطرف الأول أعمال الردم والدك على طبقات من الهبوط لمدة (.....) سنة.

عدد سنوات فترة ضمان الأعمال

4-2 يضمن الطرف الأول أعمال الهيكل الإنشائي بالمواد المنفذة من قبله ضد التهدم الكلي أو الجزئي لمدة (10) سنوات

5-2 يضمن الطرف الأول كافة أعمال العزل المائي والحراري المنفذة من قبله لمدة (.....) سنة

عدد سنوات فترة ضمان الأعمال

6-2 يضمن الطرف الأول أعمال اللياسة بالمواد المنفذة من قبله ضد التشققات والتصدعات لمدة (ثلاث سنوات)

7-2 يضمن الطرف الأول أعمال السباكة والصرف المنفذة من قبله لمدة (ثلاث سنوات)

8-2 ضمان الأعمال الكهربائية: يضمن الطرف الأول الأعمال المنفذة من قبله لمدة (.....) سنة

عدد سنوات فترة ضمان الأعمال

9-2 يضمن الطرف الأول أعمال الاتصالات والصوتيات (السنترال) المنفذة من قبله من أي عيوب في التصنيع أو التركيب

لمدة (.....) سنة

عدد سنوات فترة ضمان الأعمال

كما يلتزم الطرف الأول بتقديم ضمان شامل على جميع مكونات نظام الاتصالات والهاتف من قبل الوكيل لمدة (.....) سنة.

عدد سنوات فترة ضمان الأعمال

10-2 يضمن الطرف الأول أعمال الأرضيات المنفذة من قبله ضد التهدم الكلي أو الجزئي لمدة (ثلاث سنوات)

11-2 يضمن الطرف الأول أعمال الأبواب الخشبية المنفذة من قبله لمدة () سنة.

عدد سنوات فترة ضمان الأعمال

12-2 يضمن الطرف الأول أعمال الأبواب الحديدية المنفذة من قبله لمدة (.....) سنة.

عدد سنوات فترة ضمان الأعمال

13-2 يضمن الطرف الأول أعمال نوافذ الألمنيوم المنفذة من قبله لمدة (.....) سنة.

عدد سنوات فترة ضمان الأعمال

14-2 يضمن الطرف الأول أعمال الدهان المنفذة من قبله ضد التشققات والتصدعات لمدة (.....) سنة.

عدد سنوات فترة ضمان الأعمال

15-2 يلتزم الطرف الأول بالتعاقد مع جهة مؤهلة لصيانة الأجزاء المشتركة، للمدة المتفق عليها في ضمانات الوحدة، وتشمل الصيانة الأعمال اللازمة لحفظ العين أو المنفعة في الأجزاء المشتركة.

شروط خاصة أخرى للطرفين

شروط خاصة أخرى للطرفين: (تذكر)

الشروط

ملحق المواصفات الفنية

تعليمات فنية عامة

1- تعليمات فنية عامة لجميع الأعمال المطلوبة من الطرف الأول:

1-1 مسؤولية عمل تقرير فحص التربة على الطرف الأول.

1-2 في حال وجود تكاليف للاختبارات فيتحملها الطرف الأول.

1-3 الأعمال المخالفة لوثائق العقد، أو المنقذة بدون إذن خطي من الطرف الثاني؛ فللطرف الثاني أو من يمثلته الحق في الطلب بإزالتها وتنفيذها مرة أخرى على حساب الطرف الأول.

1-4 الأعمال التي نفّذها الطرف الأول حسب وثائق العقد، ويرغب الطرف الثاني في تعديلها أو الطلب من الطرف الأول إزالتها؛ تكون تكلفة التعديل أو الإزالة والتنفيذ مرة أخرى على الطرف الثاني.

1-5 عند نهاية أعمال المشروع وجاهزية الوحدة للتسليم يلتزم الطرف الأول بإشعار الطرف الثاني خطياً فور انتهاء نطاق عمل المشروع الخاص بالوحدة.

2- تعليمات فنية عامة لأعمال الهيكل الإنشائي:

يلتزم الطرف الأول بتوريد وتنفيذ جميع أعمال الهيكل الإنشائي بالمواد، وكل ما يلزم لتنفيذه، ويشمل نطاق العمل البنود التالية:

- أعمال الخرسانة المسلحة لجميع عناصر الهيكل الإنشائي على سبيل المثال لا الحصر: القواعد والرقاب والجسور الأرضية والأعمدة والأسقف والأقنية والحوائط الإستنادية والملاحق العلوية والخارجية والقبب والجسور المقلوبة والسور مع البوابات وخزان المياه وخزان الصرف الصحي والأعتاب والسلالم الداخلية والخارجية المسلحة. وأعمال الخرسانة ذات التسليح الخفيف لأرضية الدور الأرضي والفناء وأعمال الخرسانة العادية تحت القواعد أو في مكان آخر.
- أعمال المبانى (البلوك) الداخلية والخارجية بجميع أنواعها ومقاساتها وأماكنها، بما فيها حوائط حماية العزل المائي المطلوبة في القبو وخزان المياه والمسبح وخزان الصرف الصحي وخلافه. مع لياستها.
- أعمال دهان البيتومين لجميع العناصر الإنشائية المدفونة أو الملامسة للتربة بدهان بيتوميني ضد الرطوبة.
- في حال الاتفاق على عمل أكتاف وجلسات من الخرسانة المسلحة حول النوافذ والأبواب تكون بسماكة لا تقل عن 10 سم.

▪ رش المبيدات لمكافحة النمل الأبيض (الأرضة) حسب توصيات شركة متخصصة ومعتمدة. ويقدم الطرف الأول ما يثبت ذلك كتابياً.

▪ رقائق بلاستيكية لا تقل عن 250 ماكرون، تُفرش فوق سطح التربة قبل صب الخرسانة..

3- تعليمات فنية عامة لأعمال العزل المائي والحراري.

يلتزم الطرف الأول بتوريد وتنفيذ واختبار جميع أعمال العزل المائي والحراري بالمواد في السطح والاسطح الخارجية والملاحق والقبو وخزان المياه وخزان الصرف الصحي والحمامات والحوائط والمطابخ وأحواض الزراعة والنوافير، وهي: لفائف (رولات) العزل المائي، وألواح العزل الحراري، ومواد العزل الأسمنتية ويشمل أعمال عزل خزان المياه من الداخل بمادة عزل اسمنتية.

4- أعمال الأرضيات:

يلتزم الطرف الأول بتنفيذ المصنعيات بالمواد ومصنعيات صبة الميول في السطح، مع توريد موادها والتشطيبات اللازمة وأي ملحقات مطلوبة لتنفيذ العمل؛ مثل الفواصل البلاستيكية، وخلافه لجميع أعمال الأرضيات والتكسيات للحوائط

- الداخلية والخارجية والواجهات، وكل ما يلزم التنفيذ مثل: الإسمنت والرمل والماء والغراء والرش بالماء لأعمال الأرضيات.
- 4-1 حسب المواصفات المتفق عليها بين الطرفين، فإن الطرف الأول يلتزم بتقديم رسومات تنفيذية للأرضيات والحوائط موقعة من الطرفين، توضح تصاميم الأرضيات المزخرفة والألوان للقطع الديكورية والأحزمة وأماكنها وتفصيلها ومواصفاتها.
- 5- تعليمات فنية عامة لأعمال الياصة: -
- يلتزم الطرف الأول بتوريد وتنفيذ جميع أعمال الطرشرة والياصة الداخلية والخارجية بالمواد، وتوريد جميع المواد اللازمة لتنفيذها، مثل الرمل والأسمنت والماء، بالإضافة لأي ملحقات مطلوبة، تكون سماكة الياصة لا تقل عن 2 سم شاملة لياصة الأسقف في كامل الوحدة.
- 6- تعليمات فنية عامة لأعمال السباكة والصرف:
- يلتزم الطرف الأول بتوريد وتشغيل واختبار وتأسيس وتنفيذ جميع مواد وأعمال السباكة والصرف الداخلية والخارجية لمواد التأسيس والتشطيب وبناء ولياسة غرفة التفتيش التقليدية، وتركيب القطع الصحية بعد اعتمادها من الطرف الثاني كتابياً، ويلتزم الطرف الأول برسم مسارات خطوط التغذية والصرف الصحي المنقذة على الطبيعة أولاً بأول (مخططات طبق التنفيذ – As-Built Drawings)، والتي اختلفت مساراتها واتجاهاتها عن التصميم. إضافة لتلك الخطوط التي أضيفت للتصميم. وتسليمها الطرف الثاني أو من يمثله في نهاية الأعمال وافراغ الوحدة.
- 7- تعليمات فنية عامة للأعمال الكهربائية.
- يلتزم الطرف الأول بتوريد وتشغيل واختبار وتأسيس وتنفيذ وتمديد الأسلاك والكيابل الكهربائية للأسقف والحوائط الداخلية والخارجية لأعمال التأسيس والتشطيب؛ وكل ما يلزم لتنفيذها مثل: الأنابيب والقسمات والعلب المخصصة لمخارج القوى أو الإنارة أو الإنتركوم (النداء الآلي) أو النوافذ الإلكترونية (الشارج). ويلتزم الطرف الأول بتركيب جميع مواد البياض والأجهزة الكهربائية التي يعتمد عليها الطرف الثاني.
- 7-1 يلتزم الطرف الأول برسم مسارات خطوط الكهرباء المنفذة على الطبيعة أولاً بأول (مخططات طبق التنفيذ – As-Built Drawings)، والتي اختلفت مساراتها واتجاهاتها عن التصميم. إضافة لتلك الخطوط التي أضيفت للتصميم، وتسليمها للطرف الثاني أو من يمثله في نهاية الأعمال.
- 8- أعمال أنظمة الاتصالات والصوتيات (السترا):
- يلتزم الطرف الأول بتوريد وتنفيذ وتشغيل واختبار جميع أعمال الاتصالات والصوتيات والسترا بالمواد وكل ما يلزم التنفيذ مثل: الأنابيب والكابلات وكبائن الاتصالات ولوحات التوزيع الرئيسية ومفاتيح التحويل الأساسية والخدام الرئيسي، ومخارج الاتصالات والصوتيات ومخارج الهاتف الطرفية، وإطار التوزيع الرئيسي ونظام النداء الآلي (انتركوم) وكافة الملحقات. إضافة إلى تركيب الأجهزة التي يعتمد عليها الطرف الثاني. وتقديم الرسومات التنفيذية التي تشمل مساقط أفقية مفصلة لتخطيط النظام وتمديدات الكابلات بالكامل وأماكن الكبائن ومطابقتها مع باقي الأعمال.
- 8-1 جميع مكونات نظام الاتصالات والصوتيات والهاتف، يلزم أن يكتب عليها اسم الصانع ومقاس الكابل الاسمي والجدول أو الفئة ومعيير الضغط وتاريخ التصنيع.
- 9- تعليمات فنية عامة لأعمال الأبواب الخشبية.
- يلتزم الطرف الأول بتوريد وتركيب الأبواب الخشبية بالمواد، وكل ما يلزم لتنفيذها مثل: الحلوقة والبراوير، والمسامير والخوابير، والقطع المعدنية، وخلافها؛ اللازمة للتركيب، وتركيب المسكات والمفصلات والكوالين والأبواب المصدات أو الدفاسات، أو ألواح الحماية أسفل الأبواب والدهان النهائي للحلوقة وخلافها
- 10- تعليمات فنية عامة لأعمال الأبواب الحديدية:

يلتزم الطرف الأول بتوريد وتركيب الأبواب الحديدية الداخلية والخارجية بالمواد، وكل ما يلزم لتنفيذها مثل: الحلوقة والزجاج وألواح البولي كربونات والقطع المعدنية أو النحاسية، والمسامير والخوابير وأعمال الجلفنة، والتأسيس والمعالجة، وخلافها، بالإضافة لتركيب وتوريد كافة الملحقات المطلوبة للباب مثل المسكات والمفصلات والكوابل وخلافها، ويلزم أن تكون كافة حلوقة الأبواب والدرف جديدة ونظيفة من الصدأ ومعتدلة بدون أي انحناءات، وبسماكات منتظمة حسب المتفق عليه بين الطرفين في كافة الأجزاء والقطاعات.

11- تعليمات فنية عامة لأعمال نوافذ الألومنيوم:

يلتزم الطرف الأول بتوريد وتركيب واختبار نوافذ وأبواب الألومنيوم بالمواد، وكل ما يلزم لتنفيذها؛ مثل: الفريجات والقطاعات، والدرف، والحلوقة والزجاج، والمسكات والمفصلات، والمقابض والكفريات، وسلك مانع الحشرات، والأقفال والكوابل، والفرش والربلات والدهانات، ومواد الحشو من الفلين والسيكون، وأي خردوات وخلافه.

12- تعليمات فنية عامة لأعمال الدهانات:

يلتزم الطرف الأول بتوريد وتنفيذ جميع أعمال الدهانات والرشات الداخلية والخارجية بالمواد، وكل ما يلزم لتنفيذها، مثل دهان الأساس والمعجون ومواد ملء التشققات وخلافها، بالإضافة لأي ملحقات أو أدوات مطلوبة للتشطيب والإنهاء مثل أدوات الصنفرة والرولات وفرش الدهان وأشرطة اللصق، ومواد أو رولات البلاستيك للحماية.

12-1 يلتزم الطرف الأول بعمل عينة لجميع خطوات وطبقات الأساس والمعجون والدهانات المطلوبة في العقد لأخذ الموافقة عليها وعلى لون الدهان المعتمد من الطرف الثاني أو من يمثله.

12-2 تعليمات أخرى: (تذكر):